

LISTA DE DOCUMENTOS

Análise de ação envolvendo **empréstimo consignado / cartão consignado (RMC e RCC)** e **superendividamento** (Lei nº 14.181/2021)

Cliente:

CPF:

Data de entrega:

Fotos legíveis ou cópias digitalizadas são suficientes neste primeiro momento. Marque os itens à medida que forem entregues. Caso não possua algum documento, informe ao escritório: muitos deles podem ser obtidos pela internet ou requeridos ao banco.

1. DOCUMENTOS PESSOAIS

- ☐ Documento de identidade com foto (RG ou CNH) e CPF.
- ☐ Comprovante de residência atualizado (últimos 90 dias). Se estiver em nome de terceiro, declaração de residência ou comprovante de vínculo (ex.: certidão de casamento).
- ☐ Certidão de nascimento ou de casamento (estado civil atualizado).
- ☐ Telefone (WhatsApp) e e-mail para contato.
- ☐ Procuração e contrato de honorários assinados (fornecidos pelo escritório). *Se o cliente não for alfabetizado, informar previamente.*

2. RENDA E GRATUIDADE DA JUSTIÇA

- ☐ Declaração de hipossuficiência assinada (fornecida pelo escritório).
- ☐ **Aposentado/pensionista do INSS:** carta de concessão do benefício e Histórico de Créditos (**HISCRE**), obtidos no aplicativo/site Meu INSS.
- ☐ **Servidor público ou trabalhador CLT:** contracheques dos últimos 6 meses (ou ficha financeira) e demonstrativo de margem consignável.
- ☐ Declaração de Imposto de Renda do último exercício ou comprovante de que é isento.
- ☐ Carteira de Trabalho (páginas de identificação e último contrato), se houver.

3. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO CONSIGNADO (RMC / RCC)

- ☐ **Extrato de Empréstimos Consignados (HISCON)** do Meu INSS — documento essencial, pois mostra todos os contratos, bancos, valores e datas de inclusão. Servidores: relatório de consignações do órgão pagador.
- ☐ Cópia dos contratos, cédulas de crédito bancário ou termos de adesão, se tiver (inclusive os assinados de forma digital ou por biometria/selfie).
- ☐ Faturas do cartão de crédito consignado (RMC) ou cartão benefício (RCC), se tiver recebido.
- ☐ Extratos bancários da conta onde recebe o benefício/salário, abrangendo o mês da contratação e os meses seguintes, para verificar se o dinheiro foi ou não depositado.
- ☐ Comprovante de depósito, TED ou PIX do valor do empréstimo, ou informação de que **não recebeu** o valor.

3. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO CONSIGNADO (RMC / RCC)

- ☐ Comprovantes de eventual devolução do valor ao banco (ou de tentativa de devolução).
- ☐ Conversas, mensagens, áudios, ligações ou anúncios de correspondentes bancários/vendedores que ofereceram o empréstimo ou o cartão.
- ☐ Protocolos de reclamação: SAC, Ouvidoria do banco, Consumidor.gov.br, PROCON, Banco Central ou INSS (pedido de exclusão de desconto).
- ☐ Boletim de Ocorrência, em caso de fraude, contratação não reconhecida ou uso indevido de documentos.
- ☐ Comprovante de eventual portabilidade ou refinanciamento não solicitado.

Situações comuns analisadas: contrato não reconhecido; cartão consignado (RMC/RCC) contratado como se fosse empréstimo comum; refinanciamento ou portabilidade sem autorização; descontos acima da margem consignável; juros acima da taxa média; venda casada de seguro.

4. SUPERENDIVIDAMENTO — DÍVIDAS

- ☐ Relação de **todas as dívidas**: credor, tipo de dívida, valor contratado, saldo devedor, valor e quantidade de parcelas (planilha fornecida pelo escritório).
- ☐ Contratos de empréstimos pessoais, consignados, crédito pessoal, CDC, financiamentos e crediários.
- ☐ Faturas dos cartões de crédito dos últimos 6 meses.
- ☐ Extratos bancários de todas as contas dos últimos 6 meses (cheque especial, débitos automáticos, tarifas).
- ☐ **Relatório Registrato** do Banco Central (Empréstimos e Financiamentos — SCR), obtido gratuitamente em registrato.bcb.gov.br com conta gov.br.
- ☐ Consulta de negativação no Serasa, SPC e/ou Boa Vista.
- ☐ Cartas de cobrança, notificações, acordos anteriores, renegociações e ações judiciais em andamento.

Não entram no processo de repactuação, em regra: dívidas fiscais, pensão alimentícia, crédito rural, financiamento imobiliário com garantia real, dívidas contraídas dolosamente sem intenção de pagar e aquisição de bens/serviços de luxo. Informe mesmo assim, pois afetam o orçamento.

5. SUPERENDIVIDAMENTO — ORÇAMENTO FAMILIAR E MÍNIMO EXISTENCIAL

- ☐ Composição familiar: nome, idade e renda de cada pessoa que mora na casa; certidões de nascimento dos dependentes.
- ☐ Comprovante de aluguel ou parcela da moradia.
- ☐ Contas de água, energia, gás, telefone e internet (últimos 3 meses).
- ☐ Despesas com alimentação (estimativa mensal ou comprovantes).
- ☐ Despesas com saúde: plano de saúde, medicamentos de uso contínuo, tratamentos. Laudos e receitas médicas, se houver doença na família.
- ☐ Despesas com educação (mensalidade escolar, material, transporte escolar).
- ☐ Despesas com transporte (combustível, passagens, manutenção de veículo).
- ☐ Relato de fatos que causaram o endividamento (desemprego, doença, morte na família, separação, redução de renda, etc.).

INFORMAÇÕES QUE O CLIENTE DEVE RELATAR NO ATENDIMENTO

- Como, quando e onde ocorreu a contratação (agência, telefone, aplicativo, correspondente em casa).
- Se sabia que estava contratando cartão consignado ou se acreditava ser empréstimo comum.
- Se recebeu o valor, quanto recebeu e o que foi feito com o dinheiro.
- Se recebeu cópia do contrato ou o cartão físico, e se chegou a utilizá-lo.
- Se é idoso, analfabeto, possui deficiência ou alguma condição de saúde relevante.
- Qual valor mensal consegue pagar, hoje, sem comprometer as despesas básicas da família.

Assinatura do cliente

Pádua Neto Advocacia — OAB/PI 21.320